

1500552-97.2020.8.26.0224

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Magistrado: Luciano De Moura Cruz

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/05/2022

... probatório, somada à primariedade, o réu Guilherme deve ser absolvido.

2. Do tráfico de drogas.

No que diz respeito ao crime de tráfico de drogas, apesar do reconhecimento da existência de associação criminosa, somente há provas suficientes para a condenação do acusado Mateus Santos Pacheco Ribeiro.

Isso porque, o crime de associação e os delitos de tráfico ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

3ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500552-97.2020.8.26.0224 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500552-97.2020.8.26.0224

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria, Portaria - 2025057/2020 - DISE-

DEL.SEC.GUARULHOS, 6092877 - DISE- DEL.SEC.GUARULHOS, 2025057 - DISE-

DEL.SEC.GUARULHOS, 2025057 - DISE- DEL.SEC.GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TIBERIO LOPES DOS SANTOS e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciano De Moura Cruz

Vistos.

Tibério Lopes dos Santos, vulgo "Irmão Tibério" e "Irmão Cross", Wilker Batista Alves de Oliveira, vulgo "Pingo", Thiago Rodrigues, vulgo "Galo", Wesley Victor da Silva Bernardo, vulgo "Vitinho"; Leonardo Caique Pereira, vulgo "Boca", e Guilherme Silva, vulgo "Gui", qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no art. 33, caput, no art. 35, caput, c.c. o art. 40, inciso IV, todos da Lei 11.343/06, em concurso material de crimes, na forma do art. 69, do Código Penal. Mateus Santos Pacheco Ribeiro, vulgo "Teiko" e "Teco", também qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, no art. 35, caput, c.c. o art. 40, inciso IV, todos da Lei 11.343/06, e no art. 180, caput, do Código Penal, em concurso material de crimes, na forma do art. 69, do Código Penal. Consta da denúncia que, em data incerta, porém, no ano de 2019, na região dos

bairros de Cumbica e Tijuco Preto, nesta cidade e comarca de Guarulhos, os acusados, associaram-se, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o tráfico de entorpecentes, praticado com emprego de arma de fogo.

Consta, ainda, que, no dia 05 de maio de 2020, à tarde, na Viela Vinte e Quatro, nº 400, Pimentas, nesta cidade e comarca de Guarulhos, os acusados, agindo em concurso de pessoas e unidade de desígnios entre si, tinham em depósito e guardavam, para fins de tráfico, 24 (vinte e quatro) invólucros plásticos em formato de tijolo contendo "Cannabis Sativa L", substância popularmente conhecida como "maconha", com peso líquido de 25,5 kg (vinte e cinco quilogramas e cinco gramas), 01 (um) invólucro plástico contendo cocaína, com peso líquido de 3 kg (três quilogramas), 03 (três) invólucros plásticos em formato de tijolo contendo cocaína, com peso líquido de 1.610g (mil e seiscentos e dez gramas) e 125 (cento e vinte e cinco) invólucros contendo Metilenodioximetanfetamina (MDA), com peso líquido de 45,7g (quarenta e cinco gramas e sete decigramas), substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (boletim de ocorrência a fls. 03/07; auto de exibição e apreensão de fls. 13/14; laudo de constatação preliminar de fls. 34/46; laudo de exame químico-toxicológico a fls. 149/151, dos autos nº 1500978-49.2020.8.26.0535).

Consta, por fim, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o acusado Mateus Santos Pacheco Ribeiro, conduzia, em proveito próprio, a motocicleta Honda/CB 300R, placa ESW 6344 do Município de São Paulo/SP, cor vermelha, pertencente a Elmir Barbosa do Vale, que sabia ser produto de crime (boletins de ocorrência a fls. 03/07, 99/100 e 102/103; auto de exibição e apreensão a fls. 13/14 e auto de entrega a fls. 101, dos autos nº 1500978-49.2020.8.26.0535).

A dinâmica dos fatos encontra-se descrita na denúncia (fls. 99/104).

Os acusados foram notificados (fl. 155 - Thiago; fl. 157 - Mateus; fl. 159 - Leonardo; fl. 220 - Tibério; fl. 365 - Guilherme; fl. 421 - Wilker).

As defesas prévias foram apresentadas (fls. 210/213 - Mateus; fls. 303/306 - Guilherme; fls. 356/358 - Wesley; fls. 224 e 370/372 - Tibério; fls. 373/375 - Thiago; fls. 495/498 - Wilker; fls. 418 e 498 - Leonardo).

A denúncia foi recebida em 19 de maio de 2021 (fl. 500).

Realizada audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas as testemunhas, os informantes e, ao final, interrogados os acusados (fls. 732/734, 735/736, 737/741 e 742).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da pretensão acusatória, nos termos da denúncia (fls. 737/740).

A Defesa do acusado Guilherme postulou pela sua absolvição com fundamento no art. 386, inciso IV e VII, do Código de Processo Penal. Formulou pedidos subsidiários em caso de condenação (fls. 718/731).

A Defesa do acusado Mateus requereu a sua absolvição com fundamento no art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal (fls. 743/746).

A Defesa do acusado Leonardo postulou pela absolvição do acusado com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, apresentando pedidos subsidiários em caso de condenação (fls. 747/757).

A Defesa do acusado Wesley Vitor postulou pela absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, apresentando pedidos subsidiários em caso de condenação (fls. 760/782).

A Defesa do acusado Tibério requereu a absolvição, nos termos do art. 386, incisos V ou VII, do CPP. Ainda, em caso de condenação, apresentou pedidos subsidiários (fls. 783/792).

A Defesa do acusado Thiago postulou pela absolvição com fundamento no art. 386, incisos V ou VII, do CPP (fls. 793/798).

A Defesa do acusado Wilker postulou pela absolvição do acusado com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP (fls. 859/880).

É o relatório.

Fundamento e decido.

No mérito, a pretensão acusatória é procedente em parte.

O processo principal está instruído com os seguintes documentos: i) portaria (fl. 02); ii) boletins de ocorrência (nº 272/2019 - fls. 35/38; nº 275/2019 - fls.

39/41; nº 66/2020 - fls. 04/08 dos autos 0014498-16.2020.8.26.0224); iii) laudo de exame químico-toxicológico (175/177); iv) laudo de objeto (fls. 260/266); v) laudo da espingarda (fls. 267/269; vi) laudo do celular (fls. 426/491); termos de depoimentos (fls. 07, 08, 11, 13, 16/17 e 2324).

Os autos do apenso nº 0014498-16.2020.8.26.0224 está instruído com os seguintes documentos: i) auto de prisão em flagrante (fl. 02); ii) boletins de ocorrência (nº 66/2020 - fls. 04/08; nº 2145/2020 - fls. 102/103); iii) auto de exibição e apreensão (fls. 14/15); iv) laudo de constatação (fls. 35/47); v) laudos relativos à perícia de peça e constatação de objeto (fls. 104/106, 107/110, 111/113, 114/116, 117/119, 120/122, 123/124 e 125/127); vi) laudo de exame químico-toxicológico (fls. 149/151 dos autos 0014498-16.2020.8.26.0224); vii) termos de depoimentos (fls. 16, 18, 19/20, 21/22, 22/23, 26, 27 e 99).

Além dos elementos informativos obtidos na fase de investigação, a materialidade e autoria delitivas dos acusados Tibério, Wilker, Thiago, Leonardo e Mateus foram demonstradas pela prova oral colhida em audiência judicial.

A vítima Elmir Barbosa do Vale declarou que uma moto apareceu com tudo; “o garupa” apontou a arma em sua direção e falou que era um assalto; ficou com medo e falou que poderiam levar a moto; passados uns quatro ou cinco dias, recebeu a ligação de uma Delegacia dizendo que a moto tinha sido encontrada; foi até à Delegacia e retirou a moto; não viu os roubadores; não tem condições de reconhecer ninguém; a moto não estava danificada.

O informante Igor da Silva Bernardo relatou que está preso pelo tráfico cometido no dia 12 de dezembro de 2019; não se recorda do depoimento dado na delegacia, conforme fl. 07; reconhece sua assinatura no depoimento, mas disse ter sido obrigado a assiná-lo, pois foi agredido na delegacia; não conhece Tibério nem Wilker; no dia que foi agredido e torturado pelos policiais, ficou no fundo da delegacia; não estava na presença do delegado; foi agredido por quatro policiais; não conhece Tiago; não conhece Guilherme; não leu o documento que assinou; não conhece Mateus nem Leonardo.

A testemunha Alexandre Gargano Cavaleiro, Delegado de Polícia, relatou que as investigações começaram na comunidade do Tijuco Preto, no final de 2019, com a prisão de Igor, que estava com grande quantidade de drogas e uma arma; também apreenderam um celular que era produto de ilícito; a partir disso, surgiram vários vulgos que foram sendo identificados; as investigações prosseguiram até chegar em Rayane, que era namorada de “Pingo”; “Pingo” se evadiu quando a polícia chegou no local; Rayane deu a qualificação de “Pingo”; foram conseguindo que as pessoas da comunidade identificassem os indivíduos; Tiberio, que era gerente; Wilker, que era o recolhe; Tiago, que embalava e preparava a droga; Mateus, que abastecia; Leonardo, que vendia a droga; Guilherme, que trazia a grande quantidade de droga para abastecer a biqueira; as diligências fizeram a polícia chegar em Mateus, que estava em uma moto que foi apreendida, além de grande quantidade de drogas; estava presente no depoimento de Igor, que ele prestou de livre e espontânea vontade; as testemunhas são idôneas, pois todas levaram aos mesmos nomes, mesmas pessoas e mesmas funções; não participou de diligências externas; com Tiberio, nada foi apreendido; o nome de Tiberio estava ligado às anotações, depoimentos de testemunhais e reconhecimentos fotográficos; o acompanhamento é sempre feito pelo delegado; Wilker fazia o recolhe e namora Rayane; o acusado Tiago foi identificado através de investigações de campo; não tiveram filmagem e nem interceptação; Wesley foi mencionado nas anotações e é irmão de Igor; quando Igor foi preso, Wesley já era o alvo do tráfico; com Mateus, foi apreendida a moto; Leonardo era procurado, não foi preso em flagrante; Guilherme transportava as grandes quantidades de drogas para abastecer as biqueiras; a extração de dados dos celulares demorou muito para chegar do instituto de criminalística, chegou somente em 2021.

A testemunha Agamenon Cargnelutti Gonçalves, Policial Civil, relatou que as investigações se iniciaram com um flagrante, onde foram obtendo informações de alguns vulgos, apreendendo drogas e armas; a última foi em maio, onde obtiveram a informação de que haveria uma casa armazenando grande quantidade de drogas; realizaram a abordagem e foi encontrada a moto, objeto de ilícito, com Mateus e entorpecente; participou também da prisão de Eduardo Antonio da Silva que resultou

em mais informações sobre os vulgos; outras pessoas da comunidade fizeram reconhecimento sigiloso, em virtude das diligências, pra averiguar a veracidade das informações; saíram em campo e, conversando com pessoas da comunidade, tiveram as informações; foram até a casa de "Pingo" e viram alguém fugindo pela janela; Rayane disse que era ele e que "Pingo" era seu namorado; Rayane disse também que era irmã de Tiago; todos os depoimentos foram prestados de livre e espontânea vontade; a função de cada um dos acusados era evidente na comunidade; confirma sua assinatura e o teor do relatório de investigações de fls. 03/06; as testemunhas que indicaram o que cada um fazia são pessoas da comunidade; Igor foi preso em flagrante em diligência feita procurando uma casa onde teria arma e, após sua abordagem, ele informou onde a droga estava; Igor era responsável pelo recolhe do dinheiro, porém com ele nada foi apreendido; nessas diligências foram somente os investigadores; os policiais conversam com as testemunhas sobre colaborar na investigação; as testemunhas são idôneas; não abordou Tibério e, no dia em que foi preso, não sabe se com ele foi apreendido alguma coisa; as informações são apenas aquelas que as testemunhas passaram; Tibério era o gerente comprovado pelas informações obtidas e prisões realizadas; as investigações começaram em final de 2019 e foram até a metade de 2020; nas outras operações realizadas no bairro nunca viu Tiago; há pelo menos dois pontos de venda de drogas naquela comunidade; o acusado Wesley não foi preso em flagrante; a moto foi apreendida com o acusado Mateus na viela da residência dele onde também é a biqueira; Leonardo já era procurado e foi preso em alguma operação, mas não se recorda se era por tráfico ou por delito; os réus não foram intimados para irem até a delegacia porque seus endereços não foram encontrados.

A testemunha Bruno Bassan, Policial Civil, relatou que era o chefe da especializada; as investigações se iniciaram em 2019, onde foram feitos flagrantes nos pontos de venda de drogas, surgindo alguns vulgos; receberam a informação de que havia uma residência onde eram armazenadas armas e drogas e quem tomaria conta era "Vitinho"; no local, encontraram uma pessoa que foi identificada como Igor, que era irmão de "Vitinho"; Igor foi preso em flagrante e indicou outra residência onde foi encontrada arma; a partir desse flagrante, as investigações se iniciaram; a arma foi indicada por Igor; posteriormente; também foi preso em flagrante Eduardo Antonio da Silva; Eduardo também reconheceu fotograficamente "Pingo" e Tibério como gerente do ponto de venda de drogas; todas as informações obtidas foram sendo confirmadas e diligenciaram para encontrar "Pingo", que teria mudado de residência, pois sabia que estava sendo procurado; nessa nova residência, houve uma pessoa que fugiu; Rayane disse que quem tinha fugido era "Pingo" e que "Galo" era seu irmão; Rayane reconheceu "Pingo" e "Galo" fotograficamente e foi apreendida uma quantia em dinheiro que ela disse que era de "Pingo" em razão do tráfico; em outra diligência que participou, Mateus foi preso; fizeram campana, onde viram que Mateus entrou por duas vezes na residência, saiu e parou com a moto roubada na viela; "Teiko" disse que não era onde morava, mas que havia drogas no local; confirma todo o teor do relatório de fls. 03/06; algumas testemunhas forneceram a qualificação ou a foto dos acusados; não se recorda da foto de fl. 34 como sendo Gui, mas ratifica todo o inquérito; "Vitinho" foi qualificado através de Igor, que é seu irmão, e confirmam as informações que já tinham sobre ele; as informações passadas eram verídicas, uma vez que, com elas, chegaram aos acusados e conseguiram apreender drogas e armamentos; Guilherme não foi pego com drogas e não foi intimado para comparecer na Delegacia porque nenhum dos acusados tinha celular no CPF próprio, conta de luz; não havia meios de se chegar até eles que não fossem por atividade de campo ou informação; já fez outras incursões e conhece bem o local; não chegou a abordar Tibério, mas ele foi reconhecido diversas vezes, na prisão do Eduardo e por duas testemunhas sigilosas; não sabe onde Tibério residia; as provas são as mesmas para todos os acusados, recebiam informações, diligenciavam e constataavam a veracidade através de prisões, apreensões e testemunhas; não é comum mencionar para o preso se contribuir com a justiça serão beneficiados, mas que ele não tem que assumir toda a responsabilidade e orientar para conseguir informações; Tibério sempre foi dado como líder da traficância no local pelas testemunhas; as informações eram idôneas porque uma foi dada pela irmã e as outras por testemunhas sigilosas que colocaram

suas vidas em risco; todas as informações foram corroboradas; as investigações duraram aproximadamente um ano e interceptação telefônica não foi possível porque eles não tinham CPF, campana velada não foi possível porque a rua era movimentada e não tinha como parar um carro, além da equipe policial ser pequena e já estar conhecida na comunidade; presenciou a prisão de Mateus; nessa delegacia, especificamente, não tem "corró", os acusados são levados para a sala do escrivão onde assinam o termo; Wesley não foi preso; a moto roubada por Mateus estava na viela e foi ele abordado quando parou onde vendia as drogas; filmagens não têm no processo porque os policiais não conseguem ficar parados muito tempo no local, pois, dependendo do horário, os indivíduos sabem quem é morador ou não; as diligências eram feitas pela equipe e não sabe dizer se teve uma específica para Leonardo.

A testemunha Miguel Angelo da Costa Neto, Policial Civil, relatou que participou de todas as diligências; confirma sua assinatura e o teor do relatório de investigações de fls. 03/06; fizeram um flagrante do ponto de tráfico no Tijuco Preto e, desse flagrante, com informações obtidas na região, conseguiram identificar uma residência que poderia ter droga; em outro dia, foram até a residência, onde foram atendidos por Igor e Eduardo e apreenderam as drogas; a partir daí, descobriram alguns vulgos, como "Pingo" e "Tibério", que eram os responsáveis pelo ponto de tráfico; nesse dia, sabendo que as drogas iriam ser transportadas, Igor apontou onde encontrariam entorpecentes; foram até o local e encontraram entorpecentes e uma arma calibre 12; foram feitos reconhecimentos de vulgos; em outro momento, identificaram uma possível residência de "Pingo" e viram uma pessoa pulando pelos fundos da casa; Rayane confirmou que seria o "Pingo"; já tinham outro vulgo "Galo", que Rayane confirmou que seria seu irmão; acompanharam também "Teiko", que foi abordado em uma das vielas com uma moto e, da residência de onde saiu, encontraram entorpecente e materiais para produção da droga; participou também da prisão de Igor e Eduardo; todos os testemunhos foram dados informalmente e formalmente na delegacia de livre e espontânea vontade; não teriam nenhum motivo para imputar falsamente fatos aos acusados, até porque não os conheciam; através das investigações conseguiram o vulgo e qualificação; através dos depoimentos prestados pelos indivíduos presos e testemunhas sigilosas, as versões foram confirmadas e levaram às prisões e apreensões; tinha dinheiro trocado na casa, que Rayane afirmou que não era dela, mas relativo ao tráfico; participou desde o início das investigações; o vulgo de Tiberio foi citado desde o início como um dos responsáveis pelo tráfico de drogas; a oitiva do acusado é feita pela autoridade; não é comum a recomendação de que se colabore com a justiça sua pena será amenizada; não se recorda de ter tido contato com o acusado Wilker e não reconhece que foi ele quem saiu correndo pelos fundos da casa; Tiago foi relacionado como um dos responsáveis e não o traficante direto; tudo o que foi identificado está no relatório e diversas pessoas afirmando o mesmo ponto de drogas; o vulgo "Galo" foi citado diversas vezes onde se fazia relação como um dos responsáveis juntamente com Wilker; no Tijuco Preto há dois pontos de droga associados ao mesmo grupo; nunca visualizou Tiago nessas biqueiras; quando Mateus foi preso, a moto estava na viela; uma das grandes dificuldades desse ponto de tráfico era de ser no interior da comunidade, portanto, campana em veículo, filmagens e maiores documentações tornam-se impossíveis; não se recorda de Leonardo e se ele foi preso em flagrante; o reconhecimento fotográfico não foi ratificado por reconhecimento pessoal.

A informante Rayane Rodrigues Santos disse que é irmã de Tiago; teve um relacionamento, há muito tempo atrás, com o acusado Wilker; os policiais entraram em sua casa, mas o acusado Wilker não estava; a casa é sua e não foi encontrado dinheiro nesta casa; foi para a delegacia, mas não entrou pela porta da frente; não foi levada até o delegado; ficou em uma sala onde os policiais lhe bateram para obter informações sobre Wilker; não correu nenhuma pessoa de sua casa; assinou o documento sem ler porque os policiais estavam lhe agredindo; os policiais souberam que Tiago era seu irmão na delegacia, pelo nome de sua mãe; não conhece Tibério, Leonardo, Guilherme, Mateus; nove policiais entraram em sua casa; reconhece a assinatura de fl. 13 e não reconhece as assinaturas de fls. 14/15; apanhou muito na Delegacia, mas ficou com medo de denunciar os policiais; depois de ter apanhado dos

policiais, foi até uma UPA, cujo nome não se recorda; apanhou nas pernas e levou um tapa no rosto; utilizava um celular da marca Samsung, mas não conversava com as pessoas chamadas Tania, Jenifer Carvalho da Silva, Mari, Igor; tem dois filhos, um com 01 ano e 4 meses e um de três anos.

A informante Elizanja Neres de Almeida disse que Guilherme é seu esposo; moram no mesmo local há 09 anos; nunca foi nenhum policial em sua casa; o acusado trabalha com transporte e lavanderia.

A testemunha de Defesa do acusado Tibério, João Paulo Leite da Silva, disse que tem uma loja de roupas e que o acusado trabalhou para ele como vendedor; atualmente, trabalhava com venda de roupa em consignação.

O acusado Tibério Lopes dos Santos disse que já foi processado uma vez; não tem participação em nenhum dos crimes; não tem o apelido de "Irmão Tiberio" ou "Irmão Cross"; não conhece os acusados; não tem envolvimento com o tráfico de drogas e não sabe porque está sendo acusado de pertencer à associação; não tem nenhum apelido; quando foi preso nada de ilícito foi apreendido em sua posse; sua prisão ocorreu no dia dos pais e foi abordado quando estava saindo de um supermercado; não sabia que estava sendo procurado; sua mãe mora no Tijuco Preto, perto de onde foram apreendidas as drogas; nunca foi preso por tráfico.

O acusado Wilker Batista Alves de Oliveira disse que nunca traficou; não tem nenhum apelido; não tem apelido de "Pingo"; Rayane foi sua amante há muito tempo atrás; não conhece o irmão de Rayane; não conhece os acusados nem os apelidos mencionados; comunicou-se com Rayane por Whatsapp algumas vezes; tem quatro filhos, de quinze, treze, cinco e três anos; sua filha de três anos não usa óculos, nenhum de seus filhos usa óculos; mora com sua esposa; tem vinte e cinco anos de casado; nunca morou ou ficou na casa de Rayane; não pulou a janela da casa de Rayane; à fl. 477, a foto do celular é de sua filha e o celular é de sua ex-esposa, mãe de sua filha.

O acusado Mateus Santos Pacheco Ribeiro disse que nunca foi processado; não praticou nenhum dos crimes; estava indo para a casa de sua mãe, que fica na região; quando foi abordado; não estava indo até a casa onde foram encontradas as drogas; não usava a motocicleta; não conhecia os policiais; tem uma filha de dois anos e trabalhava como ajudante de pintor.

O acusado Guilherme Dantas da Silva disse que nunca foi processado; trabalha em uma transportadora e em uma lavanderia; não praticou os crimes; não conhece os acusados; não tem apelido; ninguém o chama de "Gui"; não conhecia os policiais; trabalha com transporte de lavanderia e com transporte para o Mercado Livre; tem um veículo com adesivo da empresa; nunca transportou drogas e não sabe porque está sendo acusado; é a pessoa na foto de fl. 34; nunca frequentou o Tijuco Preto; mora no mesmo endereço há 27 anos; nenhum policial foi até a sua casa.

O acusado Leonardo Caique Pereira disse que já foi processado duas vezes por tráfico de drogas; não tem envolvimento com esses crimes; tem diversos apelidos e é mais conhecido como "BK"; não tem apelido de "Boca"; não conhece nenhum dos acusados e nem os apelidos mencionados; tem um filho de um ano; trabalhava como ajudante de pedreiro; não morava na região do Tijuco Preto, somente sua família; não conhece Guilherme.

O acusado Wesley Victor da Silva Bernardo disse que nunca foi processado e teve passagens quando menor; estuda e trabalha em uma fábrica de pão; ganha R\$ 1.600,00 e mora com sua mãe; não tem apelido; nunca foi chamado de Vitor ou "Vitininho"; não conhece nenhum dos acusados; Igor tem 24 anos e não sabia de seu envolvimento com o tráfico, pois Igor mora com sua mulher; não sabe da vida de Igor porque brigaram em razão de Igor "mexer com essas coisas"; não conhece nenhum dos apelidos mencionados pelos policiais.

O acusado Thiago Rodrigues disse que já foi processado por tráfico; não participou de nenhum dos crimes e não conhece os acusados; não tem apelido; era chamado de Alemão ou Alemãozinho; não tem apelido de "Galo"; a Rayane é sua irmã; ela nunca teve envolvimento com Wilker.

Da associação para o tráfico de drogas.

Conforme se depreende da análise dos elementos informativos obtidos na fase de investigação, que foram confirmados pela prova oral colhida em audiência judicial, observa-se que a Polícia Civil, com a finalidade de combater o tráfico ilícito de

entorpecentes na cidade de Guarulhos, passou a realizar investigações com o objetivo de identificar os responsáveis pela distribuição de drogas na comunidade do bairro Tijuco Preto, assim como em suas adjacências (fls. 03/06). Diante de prisões efetivadas (B.O. nº 272/2019, do dia 12/12/2019 - fls. 07, 35/38; B.O. nº 275/2019, do dia 16/12/2019 - fls. 39/41), ocasiões em que foram apreendidas anotações referentes à venda de drogas, expressiva quantidade de entorpecentes, uma espingarda calibre 12, munições, instrumentos e insumos utilizados na preparação e armazenamento de drogas, os Policiais conseguiram obter codinomes de alguns dos envolvidos no tráfico local: "...Irmão Tibério", "Boca", "Dadinho", "Quinho", "Gui", "Vitininho", "Pingo", "Galo", "Teiko" os quais seriam responsáveis por armazenar os entorpecentes em locais diversos e "abastecer" as biqueiras da região..." (fl. 02).

De posse desses apelidos, a Polícia Civil, por meio de depoimentos, de reconhecimentos fotográficos e de diligências externas, como campana policial e contato com populares, obteve a identificação de alguns integrantes da associação criminosa, ligando as alcunhas aos seus respectivos nomes.

Em depoimento fornecido no dia 12 de dezembro de 2019 (fl. 07), Igor da Silva Bernardo apontou o envolvimento de "Irmão Tibério" e de "Boca" no tráfico de drogas, como sendo os indivíduos responsáveis pelo armazenamento de substâncias entorpecentes:

"...Que nesta data fui abordado por Policiais Civis em frente minha casa os quais me indagaram se havia algo de errado em minha casa bem como do meu envolvimento em ocorrência de tráfico de entorpecente; Que franqueei a entrada dos Policiais em minha residência onde foi localizado anotações referente contabilidade do tráfico, uma porção de cocaína; Indagado sobre duas casas situadas na mesma viela, respondi que nos aludidos imóveis ficam os indivíduos/responsáveis 'Irmão Tibério', 'Boca', 'Dadinho' e 'Quinho' os quais tem envolvimento com o tráfico; Tais indivíduos armazenam e movimentam maior quantidade drogas, pelo que abastecem as biqueiras da região; Tenho conhecimento de tal fato uma vez que retiro porções de drogas nos aludidos imóveis para abastecer as biqueiras da região..."

Aos 16 de dezembro de 2019, Eduardo Antonio da Silva reconheceu fotograficamente os acusados Wilker, como sendo "Pingo", e Tibério (fls. 09 e 10), expondo que ambos eram os responsáveis pelo armazenamento e abastecimento de drogas na região. Também, apontou os apelidos "Boca" e "Gui" como pessoas envolvidas com a prática do tráfico de drogas (fl. 08):

"...Que, na data de hoje encontrava-se defronte à sua residência juntamente com a pessoa de Edmilson, sendo certo que estavam fumando maconha, quando ao avistar os policiais desta Especializada, vieram a correr para os fundos de sua casa; Que, foram abordados nos fundos de sua casa, sendo que com o declarante foi localizado um pino de cocaína que estava no bolso de sua bermuda; Que, indagado sobre a investigação em andamento nesta Especializada em que culminou com o flagrante do Boletim de Ocorrência 272/2019, bem como sobre denúncia de que o mesmo seria responsável pelo abastecimento de drogas na região, relata que 'não está mais trabalhando depois de que a casa bomba caiu'; Que, o declarante realmente pegava drogas na casa onde houve a apreensão de drogas, arma e objetos correlatos ao tráfico, mas atualmente 'está tudo parado'; Que, afirma ainda que trabalhava no tráfico para as pessoas de Tibério, Boca, Dadinho, Quinho, Gui e Pingo, sendo estes indivíduos responsáveis pelas drogas que abastecem a biqueira na região..."

Na sequência das diligências, e com o objetivo de encontrar a pessoa de vulgo "Pingo", que já tinha, conforme enfatizado pela testemunha Bruno Bassan, conhecimento de que estava sendo procurado, o Policial Miguel Angelo da Costa Neto visualizou uma pessoa fugindo pelos fundos da residência de Rayane.

Levada à Delegacia de Polícia para ser ouvida, Rayane reconheceu fotograficamente Wilker Batista Alves de Oliveira, vulgo "Pingo", como sendo seu namorado que tinha se evadido com a chegada dos Policiais. Ainda, reconheceu seu irmão Tiago Rodrigues, como sendo "Galo", e comparsa de "Pingo", sustentando que ambos atuavam juntos no tráfico (fls. 13, 14 e 15).

Ainda na diligência realizada na residência de Rayane, foram apreendidos um telefone celular Marca Samsung e dinheiro em espécie (fl. 12). Com relação ao

dinheiro encontrado, o Policial Miguel afirmou, em juízo, que Rayane negou lhe pertencer, mas que era proveniente do tráfico. Por sua vez, o Policial Bruno expôs que Rayane relatou que a quantia em dinheiro apreendida pertencia a “Pingo”, em razão do tráfico.

Apesar de Rayane, em audiência judicial, ter mudado sua versão para livrar os acusados, por ela delatados na fase policial, suas declarações fornecidas na Delegacia de Polícia (fl. 13), assim como os reconhecimentos fotográficos (fls. 14 e 15), devem ser tidos como fidedignos, porquanto confirmados por todos os Policiais Civis ouvidos em juízo e, também, pela comprovação da existência de vínculos existentes entre Rayane, Wilker e Tiago.

O laudo pericial do celular apreendido em razão da diligência realizada na residência de Rayane comprova que o aparelho era utilizado por Wilker, que inclusive confirmou que a fotografia de fl. 477 é de sua filha (fls. 426/491). No referido celular, observam-se conversas apontando o nome Rayane (fls. 463 e 464), a indicar que o aparelho também era utilizado por ela. Também, constam conversas de Wilker em que é demonstrada preocupação por causa de uma operação policial (fls. 474/485).

Os reconhecimentos fotográficos (fls. 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 e 28) e os depoimentos colhidos no dia 21 de janeiro de 2020 (fls. 16/17, 23/24, 621 e 628), que foram corroborados pelos testemunhos dos Policiais Civis em audiência judicial, demonstram o envolvimento dos acusados Tibério, Mateus, Wilker e Tiago com o tráfico de drogas no bairro Tijuco Preto.

Nesse sentido, em juízo, o Dr. Alexandre Gargano Cavalheiro, Delegado de Polícia, detalhou a participação dos acusados dentro do grupo criminoso ao relatar que Tibério era o gerente, Wilker o “recolhe”, Tiago o responsável por embalar e preparar a droga, Mateus a pessoa que abastecia e Leonardo o que vendia.

Prosseguindo com as investigações, a d. Autoridade Policial representou pela decretação de prisão temporária (fls. 01/02 dos autos 1500560-74.2020.8.26.0224), sendo que, mediante a concordância do Ministério Público (fls. 46/50 dos autos 1500560-74.2020.8.26.0224), o pedido foi deferido em 31 de janeiro de 2020 (fls. 52/53 dos autos 1500560-74.2020.8.26.0224).

No dia 05 de maio de 2020, em função de diligências efetuadas pela Polícia Civil, em que se objetava o desmantelamento do grupo criminoso descrito na denúncia, o acusado Mateus Santos Pacheco Ribeiro, que não havia sido encontrado para o cumprimento do mandado de prisão temporária (fls. 54/56), foi preso em flagrante delito pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de receptação (B.O. nº 66/2020 - fls. 04/08 dos autos 0014498-16.2020.8.26.0224).

Como se extrai do depoimento do Policial Bruno, Mateus já estava sendo acompanhado pela equipe policial, uma vez que os policiais já tinham visualizado, por duas vezes, em campanha por eles realizada, Mateus entrando e saindo do local onde foram encontradas as drogas.

Dessa forma, diante das provas produzidas no curso do processo, que confirmaram os elementos obtidos na fase de investigação, vez que as delações, reconhecimentos e depoimentos permitiram a realização de prisões e de apreensões de drogas e de apetrechos utilizados na preparação de substâncias entorpecentes, restou demonstrado que os acusados Tibério, Wilker, Thiago, Leonardo e Mateus estavam associados para a prática de crimes de tráfico de drogas.

Especificamente, com relação ao acusado Leonardo Caique Pereira, que figurou na condição de delator, contribuindo com as investigações para a identificação dos demais integrantes do grupo criminoso (fl. 621), o relatório final registrou que ele “...foi capturado por esta especializada em 21/01/2020 estando o mesmo procurado pela justiça pública (processo 1501459-46.2019.8.26.0535 - 4ª V. Crim) pelo crime de tráfico de entorpecente na comunidade Tijuco Preto onde Leonardo teria conseguido fugir sendo os outros dois comparsas presos...” (fl. 55).

No que diz respeito ao acusado Thiago Rodrigues, apontado por Rayane como sendo “Galo”, pessoa que atuava junto de Wilker no tráfico de drogas, corrobora a tese acusatória o fato dele ser reincidente específico (fls. 273/274 e 514/519 - Proc. nº 3034163-11.2013.8.26.0224, da 4ª VCrim GRU, art. 33, caput, Lei 11.343/06, art. 329, §2º, e art. 129, caput, CP, com data do trânsito em julgado para a Defesa em

18/01/2016), bem como por possuir outra condenação em primeiro grau de jurisdição pelo cometimento do mesmo delito (fls. 273/274 e 514/519 - Proc. 1500942-07.2020.8.26.0535, da 5ª VCRim GRU, art. 33, caput, Lei 11.343/06, com data do fato em 29/04/2020 e data do trânsito em julgado da condenação para o Ministério Público em 13/10/2020).

O acusado Tibério, por sua vez, consoante revelado em juízo pelos Policiais Civis Bruno Bassan e Miguel Angelo da Costa Neto, desde o início, foi apontado, pelas testemunhas, como um dos responsáveis pelo tráfico de drogas.

Portanto, levando-se em conta as prisões de pessoas envolvidas com o tráfico, assim como as apreensões de arma, de apetrechos utilizados na preparação de substâncias entorpecentes e de grandes quantidades de drogas (B.O. nº 272/2019 - fls. 35/38; B.O. nº 275/2019 - fls. 39/41; B.O. nº 66/2020 - fls. 04/08 dos autos 0014498-16.2020.8.26.0224), não há que se falar em mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, mas em verdadeira estabilidade e permanência de associação criminosa.

Nesse contexto, ademais, necessário ressaltar as dificuldades encontradas pelos Policiais no decorrer das investigações. O Policial Bruno apontou algumas dessas dificuldades para a identificação dos integrantes do grupo criminoso, como a falta de dados para a realização de interceptação telefônica e a impossibilidade de os policiais permanecerem parados muito tempo na comunidade.

No mesmo sentido, assim apontou o relatório final, enfatizando a questão do medo das testemunhas em sofrer represálias: "...É fato que, conforme relatório do SI, as demais testemunhas ouvidas nestes autos bem como os demais moradores do bairro Tijuco Preto, que se recusam ser identificados, entrevistados pela equipe de investigações desta especializada, se negam em proceder ao reconhecimento pessoal dos autores temem por represálias dado a periculosidade dos mesmos..." (fl. 55).

Por outro lado, quanto ao acusado Wesley Victor da Silva Bernardo, a pretensão acusatória deve ser julgada improcedente. Com efeito, o nome de Wesley Vitor e a alcunha "Vitinho" não foram mencionados nos B.O.'s nº 272/2019 e nº 275/2019, do dia 12/12/2019 e do dia 16/12/2019, respectivamente, nem foram citados por Igor da Silva Bernardo quando de sua oitiva na Delegacia de Polícia (fls. 07, 35/38). De igual modo, Wesley ou seu indigitado apelido "Vitinho" sequer foram referidos nos depoimentos de Eduardo Antonio da Silva (fl. 08) e das testemunhas sigilosas (fls. 16/17 e 23/24).

Na verdade, apesar de o Policial Bruno Bassan, apoiado no relatório de investigação (fls. 03/06), ter mencionado, em juízo, que a informação de que detinham era a de que a pessoa responsável pela residência onde haveria drogas teria o codinome "Vitinho", pelo exame dos autos, verifica-se que o único elo existente entre Wesley e as pessoas envolvidas com o tráfico de drogas é o fato dele ser irmão de um dos presos em flagrante delito (Igor da Silva Bernardo). Isso porque, consoante já exposto, Wesley e o vulgo "Vitinho" não foram citados nos boletins de ocorrências nem nos depoimentos colhidos na fase de investigação.

Quanto ao acusado Guilherme Dantas da Silva, da mesma forma, não há provas seguras para a sua condenação, mas, tão-somente, indícios. Embora tenha sido reconhecido fotograficamente na Delegacia de Polícia (fls. 22 e 29), não há outros elementos nos autos que comprovem que Guilherme seja a pessoa de vulgo "Gui", responsável pelo transporte das drogas. Seria preciso que as investigações avançassem um pouco mais para possibilitar a obtenção de outros subsídios além dos reconhecimentos fotográficos.

Nesse ponto, importante anotar que, no pedido de prisão temporária (fls. 01/02 dos autos 1500560-74.2020.8.26.0224), formulado com base no relatório de investigação do dia 24 de janeiro de 2020 (fls. 03/06), Guilherme não foi incluído pela d. Autoridade Policial, mesmo já existindo reconhecimento fotográfico realizado anteriormente, isto é, em 21 de janeiro de 2020 (fls. 22 e 29).

Os Policiais Civis Agamenon Cargnelutti Gonçalves, Bruno Bassan e Miguel Angelo da Costa Neto, responsáveis pelas diligências externas, como campanas, prisões, apreensões e conversas com populares da comunidade, em audiência judicial, não forneceram maiores informações que pudessem comprovar o envolvimento de Guilherme com a associação criminosa. Assim, em função da fragilidade probatório, somada à

primariedade, o réu Guilherme deve ser absolvido.

2. Do tráfico de drogas.

No que diz respeito ao crime de tráfico de drogas, apesar do reconhecimento da existência de associação criminosa, somente há provas suficientes para a condenação do acusado Mateus Santos Pacheco Ribeiro.

Isso porque, o crime de associação e os delitos de tráfico eventualmente praticados por seus membros são autônomos e devem, isoladamente, ser devidamente provados. O fato de uma pessoa integrar uma associação criminosa não significa, necessariamente, que ela tenha também praticado ou participado de todos os crimes imputados ao grupo, sob pena de se reconhecer a inaceitável responsabilização objetiva.

Na hipótese dos autos, frente às provas produzidas, não há como afirmar, com certeza, que, à exceção de Mateus, os acusados tenham praticado o crime de tráfico de drogas referente ao B.O. nº 66/2020 (fls. 04/08 dos autos 0014498-16.2020.8.26.0224).

Com efeito, foi o acusado Mateus quem foi preso em flagrante delito no dia 05 de maio de 2020. Ademais, o Policial Bruno Bassan, em seu depoimento judicial, ressaltou que, em campanha, visualizaram o acusado Mateus entrando e saindo da residência por duas vezes. A prova oral não indica que os demais acusados estivessem próximo ao local onde foram encontradas as drogas.

Também, não existem outras provas que demonstrem que aquelas substâncias entorpecentes apreendidas eram mantidas em depósito ou guardadas pelos demais acusados, até mesmo porque não foi possível prosseguir com as investigações devido às dificuldades expostas pelos Policiais Civis em juízo, conforme já registrado no tópico relativo à associação.

Na verdade, o que se encontra nos autos são fortes indícios da prática do crime de tráfico de drogas, mas não prova suficiente para a condenação de todos os integrantes do grupo criminoso. Portanto, pelo crime de tráfico, apenas o acusado Mateus será condenado.

No que tange à materialidade delitiva, a existência da infração penal está provada, nos autos do apenso nº 0014498-16.2020.8.26.0224: i) pelo auto de prisão em flagrante (fl. 02); ii) pelo boletim de ocorrência nº 66/2020 (fls. 04/08); iii) pelo auto de exibição e apreensão (fls. 14/15); iv) pelo termo de interrogatório (fl. 27); v) pelo auto de constatação (fls. 35/47); vi) pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 149/151).

Os laudos relativos à perícia de exame de peças e de constatação de objeto concluíram:

i) "...Trata-se de uma máquina seladora automática contínua horizontal, ostentando a inscrição 'XK-C700', denotando uso e operante, quando dos exames..." (fls. 104/106 dos autos 0014498-16.2020.8.26.0224).

ii) frascos de plásticos, caixas de plástico e saquinhos plásticos (fls. 107/110 dos autos 0014498-16.2020.8.26.0224).

iii) "...Trata-se de uma seladora de pedal, da marca Selaka, cor branca, medindo cerca de 84cm de altura por 25cm de largura, denotando uso e inoperante quando dos exames..." (fls. 111/113 dos autos 0014498-16.2020.8.26.0224).

iv) liquidificadores e facas (fls. 114/116 dos autos 0014498-16.2020.8.26.0224).

v) "...Trata-se de uma seladora a vácuo, da marca Polishop, na cor branca, modelo K-0473A, denotando uso e inoperante quando dos exames..." (fls. 117/119 dos autos 0014498-16.2020.8.26.0224).

vi) "...Trata-se de uma balança, da marca ACS System Eletronics, com bandeja, capacidade máxima 40kg, denotando uso e operante; oito balanças de precisão digital, denotando uso, inoperantes quando dos exames, sendo uma na cor branca, desprovida de pilhas, sete na cor prata, com capacidade máxima 500g/0.1g, sendo duas da marca B-MAX e quatro desprovidas de pilhas..." (fls. 120/122 dos autos 0014498-16.2020.8.26.0224).

vii) "...Trata-se de diversos (na casa dos milhares) de microtubos de plástico, do tipo 'Eppendorfs', providos de tampa própria, nas tonalidades rosa, laranja, dourado e incolor, de aspecto novo e vazios; e diversas tampas de pequenas dimensões, na cor vermelha, de aspecto novo..." (fls. 123/124 dos autos 0014498-

16.2020.8.26.0224).

viii) "...Trata-se de partes de uma prensa manual, de ferro, sem marca aparente, na cor preta. A forma mede cerca de 20.5cmX12cmX2,5cm e a estrutura maior mede cerca de 60cmX31.6cmX16cm..." (fls. 125/127 dos autos 0014498-16.2020.8.26.0224).

3. Da receptação.

Diante do conjunto probatório, restou provado o cometimento do crime de receptação pelo acusado Mateus, que estava na posse da motocicleta anteriormente roubada da vítima Elmir Barbosa do Vale (B.O. nº 2145/2020 - fls. 102/103 dos autos 0014498-16.2020.8.26.0224), consoante os depoimentos fornecidos pelos Policiais Civis Agamenon Cargnelutti Gonçalves, Bruno Bassam e Miguel Angelo da Costa Neto.

Também, não há dúvidas de que o acusado tinha ciência de tal circunstância, que inclusive afirmou que teria comprado a moto de pessoa desconhecida (fl. 27).

Segundo orientação jurisprudencial "a prova do conhecimento da origem delituosa da coisa, no crime de receptação, pode extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvam a infração" (JUTACRIM 96/240).

O dolo do acusado ficou demonstrado em razão dos indícios trazidos aos autos e na medida em que o acusado não apresentou qualquer justificativa plausível para a posse da motocicleta.

No mais, importante assinalar que, quanto ao depoimento dos Policiais, não há qualquer indício da existência de abuso na produção da prova testemunhal, de forma que fica difícil vislumbrar qualquer interesse das testemunhas em acusar os réus falsamente da prática de condutas definidas como crime.

Ressalte-se que a utilização de depoimento de Policiais como meio probatório é amplamente aceita pela jurisprudência pátria, conforme se conclui pelo julgado que se transcreve: "o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos." (STF - HC nº 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846).

Passa-se à individualização das penas, de acordo com o disposto no art. 42, da Lei 11.343/06, e nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

Inicialmente, quanto ao delito do art. 35, da Lei 11.343/06, com relação a todos os cinco condenados, na primeira fase da dosimetria das penas, a culpabilidade, compreendida como o grau de censurabilidade da conduta, não foi a normal para a prática do crime, na medida em que a associação criminosa, da qual os acusados eram integrantes, foram responsáveis por difundir o tráfico de drogas na cidade de Guarulhos, delito que afeta a camada jovem da população, principalmente os adolescentes, desestruturando famílias e provocando grande dano à saúde pública. Ainda, a pena deve ser aumentada de 1/6 na terceira fase da dosimetria, vez que ficou demonstrada a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso IV, da Lei 11.343/06, tendo em vista que a associação cometia o tráfico de drogas com emprego de arma de fogo, conforme relato dos Policiais que foram corroborados com apreensões de armas de fogo.

Em relação ao acusado Tibério Lopes dos Santos.

Trata-se de acusado portador de maus antecedentes. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em função do princípio da presunção de não culpabilidade, os inquéritos policiais e as ações penais em curso não podem ser considerados maus antecedentes (Súmula 444-STJ: "É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base").

Todavia, a condenação por fato anterior ao delito que se julga, mas com trânsito em julgado posterior, pode ser utilizada como circunstância judicial negativa, a título de antecedente criminal (STJ. 5ª Turma. HC n. 210.787/RJ, Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 16/9/2013).

Essa é a hipótese dos autos, conforme se verifica da certidão de antecedentes (fls.

282/283, 345/346 e 508/510 – Proc. nº 0084770-16.2012.8.26.0224, da 2ª VCrIm GRU, art. 157, §2º, II, CP, com data do fato em 01/12/2012 e data do trânsito em julgado para a Defesa em 17/11/2020).

Na primeira fase, a pena é majorada de 1/3 por causa da culpabilidade e dos maus antecedentes. Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, a pena é aumentada de 1/6, nos termos do art. 40, inciso IV, da Lei 11.343/06. Assim, a pena definitiva é fixada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 1088 (mil e oitenta e oito) dias-multa.

O regime inicial para o cumprimento da pena é o fechado, conforme o disposto no art. 33, §3º, do Código Penal, tendo em vista a culpabilidade e os maus antecedentes.

Pela quantidade da pena imposta e pelos maus antecedentes, o réu não tem direitos à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e à suspensão condicional da pena.

Em relação ao acusado Wilker Batista Alves de Oliveira.

Trata-se de acusado primário (fls. 271/272 e 511/213).

Na primeira fase, a pena é majorada de 1/6 por causa da culpabilidade. Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, a pena é aumentada de 1/6, nos termos do art. 40, inciso IV, da Lei 11.343/06. Assim, a pena definitiva é fixada em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e pagamento de 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa.

O regime inicial para o cumprimento da pena é o fechado, conforme o disposto no art. 33, §3º, do Código Penal, tendo em vista a culpabilidade e pelo fato de a associação ser armada.

Pela quantidade da pena imposta e pela culpabilidade, o réu não tem direitos à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e à suspensão condicional da pena.

Em relação ao acusado Thiago Rodrigues.

Trata-se de acusado reincidente (fls. 273/274 e 514/519 – Proc. nº 3034163-11.2013.8.26.0224, da 4ª VCrIm GRU, art. 33, caput, Lei 11.343/06, art. 329, §2º, e art. 129, caput, CP, com data do trânsito em julgado para a Defesa em 18/01/2016).

Na primeira fase, a pena é majorada de 1/6 por causa da culpabilidade. Na segunda fase, a pena novamente é majorada de 1/6 em razão da reincidência. Na terceira fase, a pena é aumentada de 1/6, nos termos do art. 40, inciso IV, da Lei 11.343/06. Assim, a pena definitiva é fixada em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e pagamento de 1110 (mil, cento e dez) dias-multa.

O regime inicial para o cumprimento da pena é o fechado, consoante o disposto no art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Por ser reincidente, o réu não tem direitos à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, II, do CP) e à suspensão condicional da pena (art. 77, I, do CP).

Em relação ao acusado Leonardo Caique Pereira.

Trata-se de acusado reincidente e portador de maus antecedentes (fls. 279/281 e 522/526 – a. Proc. nº 0005516-52.2016.8.26.0224, da 6ª VCrIm GRU, art. 33, caput, Lei 11.343/06, com data do trânsito em julgado para a Defesa em 28/11/2016; b. Proc. nº 0039735-86.2019.8.26.0224, da 4ª VCrIm GRU, art. 33, caput, Lei 11.343/06, com data do fato em 29/05/2019 e data do trânsito em julgado para a Defesa em 03/08/2020).

Na primeira fase, a pena é majorada de 1/3 por causa da culpabilidade e dos maus antecedentes, resultando 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa. Na segunda fase, a reincidência deve ser compensada com a confissão ocorrida na fase policial (fl. 621).

Na terceira fase, a pena é aumentada de 1/6, nos termos do art. 40, inciso IV, da Lei 11.343/06, resultando 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 1088 (mil e oitenta e oito) dias-multa.

Ainda, nos termos do art. 41, da Lei 11.343/06, como o acusado colaborou com voluntariamente com a investigação policial, possibilitando a identificação de outros integrantes do grupo criminoso, a pena deve ser reduzida de 1/3, perfazendo 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 725

(setecentos e